

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 773/2538

นาย ไกรศรี ตูลารักษ์ กับพวก

โจทก์

นาย พิทักษ์ พงษ์ปฐม

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้คัดค้าน

บริษัท การรณสุดเจเนอรัลแอสเซมบลี

จำกััด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 295, มาตรา 1077

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119

แม้ผู้ร้องซึ่งเป็น หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบของห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ของห้างโดยไม่จำกัดจำนวนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1077แต่ผู้ร้องก็อยู่ในฐานะเป็น ลูกหนี้ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ผู้ร้องยอมยกอายุความขึ้นต่อสู้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา295เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทวงหนี้ไปยังผู้ร้องให้ร่วมรับผิดชอบในหนี้ของห้างเมื่อพ้น2ปีนับแต่ห้าง ผิดนัดชำระหนี้ในมูลหนี้ผู้เป็นพ่อค้าเรียกเอาค่าที่ได้ส่งมอบของสิทธิเรียกร้องให้ผู้ร้องชำระหนี้ยอม ขาดอายุความ

คดี สืบเนื่อง มาจาก ศาลชั้นต้น มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จำเลยเด็ดขาด ต่อมา ผู้ร้อง ยื่น คำร้อง ว่า เมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2533ผู้คัดค้าน มี หนังสือ ถึง ผู้ร้อง ใน

ฐานะ เป็น หุ้นส่วน ผู้จัดการ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรมอเตอร์หาดใหญ่ ให้ ชำระ
หนี้ ค่า รถยนต์ พร้อม ดอกเบี้ย แก่ กอง ทรัพย์สิน ของ จำเลย ผู้ร้อง ปฏิเสธ หนี้
ดังกล่าวต่อ ผู้คัดค้าน ว่า สิทธิเรียกร้อง ขาดอายุความ แล้ว ผู้คัดค้าน ทำการ
สอบสวน แล้ว มี หนังสือ ยืนยัน ให้ ผู้ร้อง ชำระหนี้ ดังกล่าว ซึ่ง เป็นการ ไม่ชอบ
ขอให้ จำหน่าย ชื่อ ผู้ร้อง ออกจาก บัญชี ลูกหนี้

ผู้คัดค้าน ยื่น คำคัดค้าน ว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรมอเตอร์ หาดใหญ่ จำกัด
เป็น หนี้ ค่าซื้อ รถยนต์ จำเลย ต่อมา ได้ ส่ง รถยนต์ เพื่อ ชำระหนี้ แก่ จำเลย เมื่อ
หัก จาก ยอดหนี้ แล้ว คง ค้างชำระ 5,281,419บาท ผู้ร้อง ใน ฐานะ หุ้นส่วน ไม่
จำกัด ความรับผิด ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรมอเตอร์หาดใหญ่ ต้อง ร่วมรับผิด ใน
หนี้ ดังกล่าว โดย ไม่จำกัด จำนวน ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1077 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรมอเตอร์หาดใหญ่ และ ผู้ร้อง ได้ ละ เสีย ซึ่ง
ประโยชน์ แห่ง อายุความ แล้ว ผู้ร้อง จึง ต้องห้าม มิให้ ยก อายุความ ขึ้น ต่อสู้ เพื่อ
ปิด ความรับผิด ขอให้ ยกคำร้อง ของ ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว มี คำสั่ง ให้ยก คำร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ จำหน่าย ผู้ร้อง จาก บัญชี ลูกหนี้

ผู้คัดค้าน ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ผู้คัดค้าน ฎีกา ข้อ หลัง ว่า ผู้ร้อง เป็นหุ้นส่วน ไม่จำกัด
ความรับผิด ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรมอเตอร์ หาดใหญ่ เมื่อ ห้าง ดังกล่าว ซึ่ง
เป็น ลูกหนี้ ตกเป็น ผู้ผิดนัด จน ศาล ออกคำบังคับ แล้ว ผู้ร้อง ใน ฐานะ หุ้นส่วน ไม่
จำกัด ความรับผิด ต้องร่วมรับผิด ใน หนี้ ของ ห้าง โดย ไม่จำกัด จำนวน โดย ไม่มี

ข้อยกเว้น ใด ๆตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1077 ผู้ร้อง จึง ยก
อายุความขึ้น ต่อสู้ ไม่ได้ เห็นว่า แม้ ผู้ร้อง ต้อง ร่วมรับผิดชอบ ในหนี้ ของ ห้างโดย ไม่
จำกัด จำนวน ตาม บทบัญญัติ แห่งกฎหมาย ที่ ผู้คัดค้าน ยกขึ้น อ้างดังกล่าว ก็
ตาม แต่ ผู้ร้อง ก็ อยู่ ใน ฐานะ เป็น ลูกหนี้ ร่วม กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรมอเตอร์
หาดใหญ่ ผู้ร้อง ย่อม ยก อายุความ ขึ้น ต่อสู้ ผู้คัดค้าน ได้ ตาม ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 295ดังนั้น เมื่อ ผู้คัดค้าน ทวงหนี้ ไป ยัง ผู้ร้อง ให้ ร่วมรับ
ผิด ในหนี้ของ ห้าง ดังกล่าว เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2533 ซึ่ง พัน กำหนด 2 ปีนับ
แต่ ห้าง ดังกล่าว ผิดนัด ชำระหนี้ ใน มูลหนี้ ผู้เป็น พ่อค้า เรียกเอา ค่า ที่ ได้ ส่ง
มอบ ของ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(1)(เดิม) หรือ
มาตรา 193/34(1)(ใหม่) สิทธิเรียกร้อง ให้ ผู้ร้องชำระหนี้ ย่อม ขาดอายุความ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1080 ประกอบ ด้วย มาตรา 1070 และ
มาตรา 163(เดิม) หรือ มาตรา 193/9(ใหม่) ฎีกา ของ ผู้คัดค้าน ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ